

ผู้ใหญ่บ้านฯ ได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน โดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมพ้นจากตำแหน่งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้ง นั้น มาตรา ๑๓ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ มิได้บัญญัติผลในทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้นกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมิได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งภายในกำหนดระยะเวลาว่าจะส่งผลกระทบต่อคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีอย่างไร ดังนั้น ระยะเวลาเก้าสิบวัน ตามบทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นเพียงระยะเวลาที่กฎหมายมีเจตนาให้มีผลเป็นการเร่งรัด การปฏิบัติราชการเท่านั้น ไม่ใช่ระยะเวลาบังคับเด็ดขาดว่าหากสั่งเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันแล้ว จะมีผลทำให้คำสั่งนั้นเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยเหตุนี้คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน แม้จะฟังได้ว่าเป็นการออกคำสั่งเมื่อพ้นระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่นายอำเภอเมืองสกลนคร มีคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวก็เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๕๗/๒๕๖๑)

๒.๒.๓ การพ้นจากตำแหน่งกำนันหรือสารวัตรกำนัน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. ราชการส่วนท้องถิ่น

๓.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

๓.๑.๑ การเบิกจ่ายเงินสะสม

อำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นในการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นได้มีการบัญญัติรองรับไว้เป็นการเฉพาะในข้อ ๙๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน

เมื่อนายอำเภอได้รับหนังสือร้องคัดค้านแล้ว ให้ดำเนินการสอบสวน แล้วรายงานผลการสอบสวนพร้อมความเห็น และหลักฐานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยขาด หากเห็นว่าการเลือกผู้ใหญ่บ้านนั้นเป็นไปตามที่ได้มีการร้องคัดค้าน หรือได้มีการกระทำไปโดยไม่สุจริต และเที่ยงธรรม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านนั้นพ้นจากตำแหน่ง ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้ง

กรณีนายอำเภอได้ดำเนินการตามวรรคสองแล้ว เห็นว่ามีความจำเป็นต้องเปิดหีบบัตรเพื่อทำการตรวจสอบ ผลการนับคะแนน ให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการตรวจสอบ เพื่อประกอบกรณีวินิจฉัยสั่งการ ของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป



การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้เกิดความรวดเร็วในการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม แกไขความเดือดร้อนจากสาธารณภัยที่มีมาโดยฉุกเฉินนั้นอย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ลดขั้นตอนการดำเนินการให้น้อยลง ดังนั้น แม้การที่ผู้บริหารท้องถิ่น จะใช้อำนาจอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในกรณีมีเหตุสาธารณภัยตามข้อ ๙๑ แม้ว่าจะต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ ๘๙ (๑) ถึง (๓) ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ก็ตาม ก็หาจำต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น เสียก่อนจึงจะเบิกจ่ายได้ เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ปรากฏโดยชัดแจ้งว่า ขณะที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีคำสั่งอนุมัติให้มีการจ่ายขาดเงินสะสมของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวเพื่อแจกจ่ายประชาชนในเขตพื้นที่ ของตน ได้เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยหนาวเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ ซึ่งถือเป็นกรณีฉุกเฉิน ที่สาธารณภัยเกิดขึ้นตามนัยข้อ ๙๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว การอนุมัติ ให้เบิกจ่ายเงินสะสมตามกรณีนี้จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อประมาณปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ประสบกับปัญหาสภาวะอากาศหนาวเย็น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หนองบัวลำภูได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูว่า สภาพอากาศจังหวัด หนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ มีอุณหภูมิ ลดต่ำลงมาก ซึ่งถือเป็นสภาพอากาศหนาวตามหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๑๗/ว ๓๓๙๗ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ กำหนด จึงเสนอให้พื้นที่จังหวัด หนองบัวลำภูเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยหนาว เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พิจารณาแล้วมีประกาศให้พื้นที่ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอโนนสัง อำเภอศรีบุญเรือง และอำเภอสวรรคฤหาเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ต่อมา กองช่างขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีหนังสือเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่า เห็นควรจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวมอบให้กับราษฎรที่ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว) จำนวน ๒๕,๐๐๐ ผืน ราคาผืนละ ๒๔๐ บาท ใช้เงินงบประมาณทั้งสิ้น ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุมัติดำเนินการตามระเบียบ



และเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวได้โดยเร็วและทันต่อสถานการณ์ กองพัสดุและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขออนุมัติจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวโดยวิธีกรณีพิเศษ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุมัติและมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อผ้าห่มหนาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยหนาว) โดยวิธีกรณีพิเศษ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งอนุมัติให้จัดซื้อผ้าห่มจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ ราคาผืนละ ๒๔๐ บาท จากนั้นได้มีการส่งมอบผ้าห่มให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งอนุมัติให้จัดซื้อผ้าห่มโดยให้จ่ายขาดเงินสะสมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ โดยไม่ได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีการเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนที่จะจ่ายขาดเงินสะสมได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติข้อ ๘๙^๙ และข้อ ๘๑^{๑๐} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว เห็นว่าเป็นบทบัญญัติในหมวด ๘ ที่ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสะสม ซึ่งมีลักษณะเป็นเงินอีกส่วนหนึ่งนอกเหนือจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีปกติ ระเบียบดังกล่าวจึงวางเงื่อนไขหลักเกณฑ์วิธีการเบิกจ่ายไว้ตามนัยข้อ ๘๙ เป็นเงื่อนไขหลักเกณฑ์ทั่วไปในการเบิกจ่ายเงินสะสมความว่า

^๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นารเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนผู้กผันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้้องการปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว

^{๑๐} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๘๑ ภายใต้บังคับข้อ ๘๙ ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ตามความจำเป็นในขณะนั้น โดยให้คำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น



ประการแรก ต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นเสียก่อน และประการที่สอง ต้องเป็นเงินสะสมที่เข้าเงื่อนไขอื่น ๆ อีก ๓ ประการ ตามที่กำหนดเอาไว้ในข้อ ๘๙ (๑) ถึง (๓) จึงจะเบิกจ่ายเงินสะสมได้ ส่วนกรณีตามข้อ ๙๑ เป็นเรื่องเฉพาะกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้น ที่กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมได้ การที่กฎหมายกำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายเงินดังกล่าวก็ด้วยมีเจตนารมณ์เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อให้การแก้ไขความเดือดร้อนจากสาธารณภัยที่มีมาโดยฉุกเฉินนั้นเป็นไปอย่างทันที่ทันที่ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลลดขั้นตอนการดำเนินการให้น้อยลง ซึ่งหากให้การเบิกจ่ายเงินสะสมทุกกรณีจะต้องผ่านการอนุมัติจากสภาท้องถิ่นก่อน อาจทำให้การอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเกิดความล่าช้าไม่ทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพราะการพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสะสมมีขั้นตอนการดำเนินการหลายขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนมีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการไว้ ดังนั้น การที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะใช้อำนาจอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเมื่อมีเหตุสาธารณภัยตามข้อ ๙๑ แม้จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ ๘๙ (๑) ถึง (๓) แต่ก็หาจำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นเสียก่อนจึงจะเบิกจ่ายได้ ในทางกลับกันเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นที่ระเบียบดังกล่าวบัญญัติรองรับเอาไว้เป็นการเฉพาะ จึงไม่จำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นแต่อย่างใด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ พื้นที่อำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอโนนสัง อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอนากลาง อำเภอนาวัง และอำเภอสวรรคภูหา มีอุณหภูมิลดต่ำลงมาก และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูได้มีประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จากนั้น คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดหนองบัวลำภู (ก.ช.ภ.จ.นภ.) ได้รับรายงานจากผู้แทนของแต่ละอำเภอว่ามีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเย็นจำนวนมาก และต้องการความช่วยเหลือเครื่องกันหนาวจากทางราชการเป็นการด่วน ซึ่งจากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นได้อย่างแจ้งชัดว่าในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป รวมไปถึงช่วงเวลา ณ ขณะที่มีการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม กรณีพิพาทนี้ได้เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยหนาวเกิดขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งถือเป็นกรณีฉุกเฉินที่สาธารณภัยเกิดขึ้นตามนัยข้อ ๙๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งอนุมัติให้มีการจ่ายขาดเงินสะสมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เพื่อจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวเพื่อแจกจ่ายประชาชนในจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๖๙/๒๕๖๑)



๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบล

๓.๒.๑ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(๑) มีพฤติการณ์ในทางทุจริต

นายอำเภอมีอำนาจสอบสวนและวินิจฉัยข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งหรือไม่ตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตก่อนจะสมัครรับเลือกตั้ง หรือมีพฤติกรรมในทางทุจริตขณะดำรงตำแหน่ง อันเป็นลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นเหตุให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องพ้นจากตำแหน่ง นายอำเภอย่อมมีอำนาจสอบสวนและวินิจฉัยข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลว่าสิ้นสุดลงหรือไม่ตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่นายอำเภอมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีราษฎรในพื้นที่ร้องเรียนว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีพฤติกรรมทุจริต และผลการสอบสวนได้ความว่า มีการทุจริตจริง อันเป็นลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จึงมีคำวินิจฉัยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง กรณีย่อมเป็นการกระทำที่ชอบด้วยมาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ แล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสระปลา มีผู้ร้องเรียนว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ทุจริตเกี่ยวกับการดำเนินงานหลายกรณี



นายอำเภอหนองหาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อคณะกรรมการฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ ได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ วินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดี มีพฤติการณ์ในทางทุจริต อันเป็นการกระทำที่ต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติ เดียวกัน มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องพ้นจากตำแหน่ง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่กำหนดว่าหากปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการสอบสวนโดยเร็ว และหากผล การสอบสวนได้ความว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ดังกล่าวจริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเสนอต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีให้มียกเลิกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง เพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ จึงเป็นการออกคำสั่งขัดต่อ พระราชบัญญัติดังกล่าว ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๕๘/๑^{๑๑} มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔)^{๑๒} และวรรคสอง^{๑๓} และมาตรา ๙๒^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

^{๑๑-๑๔} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๕๘/๑ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย

๑.๑๑

๑.๑๒

(๓) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือเลขานุการหรือที่ปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

มาตรา ๖๔ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๑.๑๓

๑.๑๔

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑

๑.๑๕

๑.๑๖

เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) ให้นายอำเภอ สอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คำวินิจฉัยของนายอำเภอให้เป็นที่สุด

๑.๑๗

๑.๑๘



พ.ศ. ๒๕๓๗ แล้วเห็นได้ว่า ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตก่อนจะสมัครรับเลือกตั้ง หรือมีพฤติกรรมในทางทุจริตขณะดำรงตำแหน่ง อันเป็นลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นเหตุให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องพ้นจากตำแหน่ง นายอำเภอย่อมมีอำนาจสอบสวนและวินิจฉัยข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลว่าสิ้นสุดลงหรือไม่ตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งข้อพิพาทในคดีนี้มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๙๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติข้างต้นแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้มีราษฎรในพื้นที่ตำบลหนองสระปลา อำเภอหนองหาน ร้องเรียนกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีขณะดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสระปลา มีพฤติกรรมในทางทุจริตตามกรณีต่าง ๆ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ กรณีที่มีการร้องเรียนดังกล่าวและภายหลังจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ดำเนินการแล้วเสร็จและรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบบันทึกถ้อยคำพยานบุคคล พยานแวดล้อม และพยานเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อหน้าที่ราชการตามข้อร้องเรียนกล่าวหา เนื่องจากผู้ฟ้องคดีไม่อาจชี้แจงโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาได้ กรณีจึงมีน้ำหนักทำให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมในทางทุจริตเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในการดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสระปลาตามที่มีการร้องเรียนกล่าวหาจริง อันเป็นกรณีที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีตกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล

มาตรา ๙๒ หากปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ให้นายอำเภอดำเนินการสอบสวนโดยเร็ว

ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีพฤติการณ์ตามวรรคหนึ่งจริง ให้นายอำเภอเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมด้วยก็ได้ คำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด



และองค์การบริหารส่วนตำบลฯ จึงเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริต มีผลทำให้ความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสระปลาของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลง คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๒/๒๕๖๒)

๓.๒.๒ การแบ่งแยกพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำไปรวมกับเทศบาล

กรณีที่มีการแยกพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ และพื้นที่ทั้งหมดของหมู่ที่ ๑๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล ไปรวมกับเทศบาลตำบลวาริชภูมิ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกแห่งหนึ่ง และมีฐานะเป็นนิติบุคคลเช่นเดียวกัน แต่ต่างพื้นที่ กรณีมิใช่การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล ที่จะเป็เหตุทำให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิต้องสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเป็นต้นไปตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิที่ได้รับเลือกตั้งมาย่อมทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นทั้งหมด มิได้เป็นเพียงตัวแทนของประชาชนในเขตเลือกตั้งเท่านั้น ดังนั้น การที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิที่ได้รับเลือกตั้งในเขตพื้นที่ดังกล่าว ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ตามการเปลี่ยนแปลงแนวเขตหลังจากที่ได้มีการรวบรวมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ และพื้นที่ทั้งหมดของหมู่ที่ ๑๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ไปอยู่ในเขตเทศบาลตำบลวาริชภูมิ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิดังกล่าว เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิตามมาตรา ๔๗ ตริ (๗) ประกอบกับมาตรา ๔๗ ทวิ (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และต้องถือว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิของผู้ฟ้องคดีทั้งห้ายังคงอยู่ต่อไปจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ การที่องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิมีคำสั่งแจ้งระับการจ่ายค่าตอบแทนและแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ออกโดยไม่มีอำนาจ อันเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย



สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ อำเภовาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งของบ้านวาริชภูมิ หมู่ที่ ๑ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งของหมู่ที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๕ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งของบ้านน้อยจอมศรี หมู่ที่ ๑๖ อำเภовาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ต่อมา ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ อำเภовาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร แยกพื้นที่บางส่วนไปรวมกับเทศบาลตำบลวาริชภูมิ อำเภовาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ให้แยกพื้นที่หมู่ ๑๖ และบางส่วนของหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ ไปรวมกับเทศบาลตำบลวาริชภูมิ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ หลังจากนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงอำเภовาริชภูมิหารือเกี่ยวกับสมาชิกภาพของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าว่าสิ้นสุดลงตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๗ ตรี แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่ และมีผลตั้งแต่วันที่ใด รวมถึงได้มีหนังสือที่ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งระงับการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไว้ก่อน ต่อมา จังหวัดสกลนครได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตอบข้อหารือว่า สมาชิกภาพของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ อันเป็นวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีทั้งห้าถึงการสิ้นสุดสมาชิกภาพดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอุทธรณ์ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ยืนยันตามคำสั่งเดิม ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนหนังสือขององค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่แจ้งระงับการจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า และที่แจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันจ่ายเงินเดือนหรือสิทธิประโยชน์อื่นอันพึงมีพึงได้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นกรณีที่มีการแยกพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ และพื้นที่ทั้งหมดของหมู่ที่ ๑๖ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล ไปรวมกับเทศบาลตำบลวาริชภูมิ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกแห่งหนึ่ง และมีฐานะเป็นนิติบุคคลเช่นเดียวกัน แต่ต่างพื้นที่ กรณีมิใช่การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล เมื่อการแยกพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ของผู้ถูกฟ้องคดี



ที่ ๑ ไปรวมกับเทศบาลตำบลวาริชภูมิ ยังมีบางส่วนของพื้นที่หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ อยู่ในเขตรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เช่นเดิม และโดยที่มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติว่า เมื่อมีการยุบและรวมเขตหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ ให้สมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งของหมู่บ้านเดิมที่ถูกยุบหรือถูกรวมยังคงเป็นสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งอยู่ต่อไปจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ และวรรคสอง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติว่า เมื่อมีการแยกพื้นที่บางส่วนของหมู่บ้านใดขึ้นเป็นหมู่บ้านใหม่ ให้สมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งของหมู่บ้านเดิมยังคงเป็นสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งอยู่ต่อไป โดยให้สมาชิกสภาตำบลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านใด เป็นสมาชิกสภาตำบลของหมู่บ้านนั้นจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ และให้นายอำเภอจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดทั้งหมู่บ้านเดิมและหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อเป็นสมาชิกสภาตำบลที่หมู่บ้านนั้นตั้งอยู่ในเขตภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศตั้งหมู่บ้านใหม่ และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่าที่วาระที่เหลืออยู่ของสมาชิกอื่นในตำบลนั้น เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้สภาตำบลประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ ดังนั้น แม้ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร แยกพื้นที่บางส่วนของเทศบาลตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยให้แยกพื้นที่หมู่ที่ ๑๖ ทั้งหมด และบางส่วนของหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปรวมกับเทศบาลตำบลวาริชภูมิ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๑ เบญจ^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ในขณะเดียวกันก็ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เปลี่ยนแปลงแนวเขตเทศบาลตำบลวาริชภูมิใหม่หลังจากที่ได้มีการรวบรวมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ และพื้นที่ทั้งหมดของหมู่ที่ ๑๖ ของผู้ถูกฟ้องคดี

^{๑๕} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๔๑ เบญจ สภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลอาจแยกพื้นที่บางส่วนของเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หรือรับพื้นที่บางส่วนของสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นมารวมด้วยได้ โดยทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย และให้กำหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทยด้วย

การสำรวจเจตนารมณ์เกี่ยวกับการรวม ยุบรวม รับรวม และแยกพื้นที่ในเขตสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

การโอนงบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หนี้ เจ้าหน้าที่ของสภาตำบล หรือพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผู้โอนและผู้รับโอนตกลงกัน ในกรณีตกลงกันไม่ได้ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด



ที่ ๑ โดยให้มีแนวเขตตามคำบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ประกาศกระทรวงมหาดไทยทั้งสองฉบับมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ส่งผลให้พื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ กลายเป็นพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลวาริชภูมิ และพ้นจากเขตความรับผิดชอบในการจัดทำบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปอยู่ในเขตความรับผิดชอบจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลวาริชภูมิแทน แต่ยังมีพื้นที่อีกบางส่วนของหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ที่ยังคงอยู่ในเขตรับผิดชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เช่นเดิม เมื่อข้อเท็จจริงรับกันว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งของบ้านวาริชภูมิ หมู่ที่ ๑ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งของหมู่ที่ ๒ กรณีจึงต้องอนุโลมตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่บัญญัติว่า เมื่อมีการแยกพื้นที่บางส่วนของหมู่บ้านใดขึ้นเป็นหมู่บ้านใหม่ ให้สมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งของหมู่บ้านเดิมยังคงเป็นสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งอยู่ต่อไป โดยให้สมาชิกสภาตำบลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านใด เป็นสมาชิกสภาตำบลของหมู่บ้านนั้น จนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ ดังนั้น สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ จึงคงอยู่ต่อไปจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒^{๑๖} ตามนัยมาตรา ๑๕ วรรคสอง^{๑๗} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

^{๑๖} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๒ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ สมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) ตาย

(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอำเภอ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันลาออก

(๓) มีการยุบสภาตำบล

(๔) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับสภาตำบลที่ดินดำรงตำแหน่งหรือในกิจการที่กระทำให้แก่สภาตำบลนั้น

(๕) สภาตำบลมีมติให้พ้นจากตำแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียประโยชน์ของตำบล มติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสภาตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

(๖) นายอำเภอสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๙ หรือมิได้อยู่ประจำในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน หรือขาดการประชุมสภาตำบลติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

(๗) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าบกพร่องในทางความประพฤติ

^{๑๗} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๑๕

ฯลฯ

ฯลฯ

เมื่อมีการแยกพื้นที่บางส่วนของหมู่บ้านใดขึ้นเป็นหมู่บ้านใหม่ ให้สมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งของหมู่บ้านเดิมยังคงเป็นสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งอยู่ต่อไป โดยให้สมาชิกสภาตำบลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านใด เป็นสมาชิก

ส่วนการแยกพื้นที่ทั้งหมดของหมู่ที่ ๑๖ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปรวมกับเทศบาลตำบลวาริชภูมิ ส่งผลให้พื้นที่ทั้งหมดของหมู่ที่ ๑๖ กลายเป็นพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลวาริชภูมิ และพ้นจากเขตความรับผิดชอบในการจัดทำบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปอยู่ในเขตความรับผิดชอบจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลวาริชภูมิ แทนก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงรับกันว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๕ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งของหมู่ที่ ๑๖ ต่อมา มีการแยกพื้นที่ทั้งหมดของหมู่ที่ ๑๖ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปรวมกับเทศบาลตำบลวาริชภูมิ สำหรับสถานะความเป็นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติถึงความสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในกรณีดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องอนุโลมตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ที่บัญญัติว่า เมื่อมีการยุบและรวมเขตหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ ให้สมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งของหมู่บ้านเดิมที่ถูกยุบหรือถูกรวมยังคงเป็นสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งอยู่ต่อไปจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ ดังนั้น สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิของผู้ฟ้องคดีที่ ๕ จึงคงอยู่ต่อไปจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง^{๑๘} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เช่นเดียวกัน เมื่อข้อพิพาทในคดีนี้มีใช้กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลที่กฎหมายกำหนดให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นต้องสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ให้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเป็นต้นไปตามมาตรา ๔๒^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร

สภาตำบลของหมู่บ้านนั้นจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ และให้นายอำเภอจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดทั้งหมู่บ้านเดิมและหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อเป็นสมาชิกสภาตำบลที่หมู่บ้านนั้นตั้งอยู่ในเขต ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศตั้งหมู่บ้านใหม่ และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของสมาชิกอื่นในตำบลนั้น เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้สภาตำบลประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่

^{๑๘} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๑๕ เมื่อมีการยุบและรวมเขตหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ ให้สมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งของหมู่บ้านเดิมที่ถูกยุบหรือถูกรวมยังคงเป็นสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งอยู่ต่อไปจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๙} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๔๒ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการเทศบาล อาจจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาลได้โดยทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย



ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิที่ได้รับเลือกตั้งมาย่อมทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นทั้งหมดมิได้เป็นเพียงตัวแทนของประชาชนในเขตเลือกตั้งเท่านั้น ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการบริหารงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามการเปลี่ยนแปลงแนวเขตหลังจากที่ได้มีการรวบรวมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ และพื้นที่ทั้งหมดของหมู่ที่ ๑๖ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปอยู่ในเขตเทศบาลตำบลวาริชภูมิ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิตามมาตรา ๔๗ ตรี (๗)^{๒๐} ประกอบกับมาตรา ๔๗ ทวิ (๑)^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่อย่างใด และต้องถือว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิของผู้ฟ้องคดีทั้งห้ายังคงอยู่ต่อไปจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแจ้งระงับการจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิของผู้ฟ้องคดีทั้งห้า และแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวาริชภูมิของผู้ฟ้องคดีทั้งห้าตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป จึงเป็นคำสั่งที่ออกโดยไม่มีอำนาจ อันเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษามาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง (๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้พ้นจากสภาพแห่งองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ให้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเป็นต้นไป

บรรดาประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตามวรรคหนึ่ง ให้โอนไปเป็นของเทศบาลที่จัดตั้งขึ้นนั้น

บรรดาข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่

^{๒๐-๒๑} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๔๗ ทวิ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(๑) มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของตำบลที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๔๗ ตรี สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงเมื่อ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๗ ทวิ

ฯลฯ

ฯลฯ



แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการจ่ายเงินเดือนหรือสิทธิประโยชน์อื่นอันพึงมีพึงได้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะครบวาระหรือจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๙/๒๕๖๒)

๓.๓ เทศบาล

๓.๓.๑ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี

(๑) กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ์ให้อำนาจแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการกำกับดูแลนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล ซึ่งการใช้อำนาจกำกับดูแลดังกล่าวจะต้องเป็นการใช้อำนาจกำกับดูแลในขณะที่บุคคลเหล่านั้นยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ และมีพฤติการณ์หรือการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่งหรือแก่เทศบาลหรือแก่ราชการหากบุคคลเหล่านั้นมิได้ดำรงตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว หลังจากที่ได้มีการกระทำความผิดแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดย่อมไม่สามารถใช้อำนาจตามบทบัญญัติดังกล่าวในการกำกับดูแลเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้ดุลพินิจสั่งให้พ้นจากตำแหน่งได้ ด้วยเหตุนี้ ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาว่าการกระทำของบุคคลดังกล่าวในขณะดำรงตำแหน่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาภายหลังจากที่บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว แม้ในภายหลังบุคคลนั้นจะได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีอีกระหน่ง แต่เมื่อการดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นการดำรงตำแหน่งต่างวาระกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงไม่อาจนำการกระทำที่ไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ที่ได้กระทำไว้ในวาระเดิมมาเป็นเหตุในการใช้อำนาจตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ในการเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อใช้ดุลพินิจสั่งให้นายกเทศมนตรีคนดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งได้



สรุปข้อเท็จจริง

ในขณะนาง จ. (ผู้ร้องสอด) ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง ได้มีผู้ร้องเรียนผู้ร้องสอดต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ร้องสอดได้เบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของสามีซึ่งได้จดทะเบียนหย่าแล้ว ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไว้พิจารณา และเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ ผู้ร้องสอดได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง หลังจากนั้น รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าการกระทำของผู้ร้องสอดเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๖๒ (๔) ประกอบกับมาตรา ๙๐ กระทรวงมหาดไทยจึงส่งเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ โดยถูกต้อง หลังจากนั้น ผู้ร้องสอดได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างอีกวาระหนึ่ง และเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ศาลจังหวัดนครราชสีมามีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ร้องสอดมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เมื่อผู้ร้องสอดพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ และได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างอีกสมัยโดยยังคงดำรงตำแหน่งอยู่และไม่ปรากฏว่าผู้ร้องสอดได้ถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างมาก่อน อันเนื่องจากการทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบตามมาตรา ๔๘ เบญจ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ อันเป็นลักษณะต้องห้ามการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจเสนอความเห็นให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้ดุลพินิจสั่งให้ผู้ร้องสอดพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างได้ และไม่เข้าเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องดำเนินการถอดถอนผู้ร้องสอดออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถูกต้องหรือไม่ และมีแนวทางปฏิบัติในกรณีดังกล่าวอย่างไร ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ในการเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่ายังไม่ได้รับแจ้งผลการหารือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลังจากนั้น รองปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจ้งผลการหารือให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า เมื่อผู้ร้องสอดพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวแล้วจึงไม่อาจนำการกระทำดังกล่าวที่ไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ของผู้ร้องสอดที่ได้กระทำไว้ในวาระเดิมมาเป็นเหตุสั่งให้ผู้ร้องสอดพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างในปัจจุบันได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้อง



ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาสั่งให้ผู้ร้องสอดพ้นจากตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณามาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง^{๒๒} และมาตรา ๗๓^{๒๓} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แล้วเห็นได้ว่าเป็นบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ์ให้อำนาจแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการกำกับดูแลเทศบาล หากผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการกระทำของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาลหรือแก่ราชการ ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหลักฐาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจใช้ดุลพินิจสั่งให้บุคคลเหล่านั้นพ้นจากตำแหน่งก็ได้ ดังนั้น การใช้อำนาจกำกับดูแลตามบทบัญญัติดังกล่าวจึงต้องเป็นการใช้อำนาจกำกับดูแลในขณะที่บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งและมีพฤติการณ์หรือการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่งหรือแก่เทศบาลหรือแก่ราชการ หากนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล มิได้ดำรงตำแหน่ง หรือพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว หลังจากที่ได้มีการกระทำหรือปฏิบัติฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่หรือมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่ง

^{๒๒} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

มาตรา ๗๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ โดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ให้มีอำนาจหน้าที่ชี้แจงแนะนำตักเตือนเทศบาล และตรวจสอบกิจการ ธุรกรรมงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ ตลอดจนเรียกสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๓} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๗๓ ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่า นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาลหรือแก่ราชการ ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหลักฐาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจใช้ดุลพินิจสั่งให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากตำแหน่งก็ได้ คำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เป็นที่สุด



ความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาลหรือแก่ราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ย่อมไม่สามารถใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ในการกำกับดูแลเสนอให้รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยใช้ดุลพินิจสั่งให้พ้นจากตำแหน่งได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ร้องสอด พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ และศาลจังหวัด นครราชสีมามีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ ว่า นาง จ. (ผู้ร้องสอด) มีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา อันเป็นกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหลังจากที่ผู้ร้องสอดพ้นจาก ตำแหน่งแล้ว แม้ต่อมาผู้ร้องสอดจะได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง อีกวาระหนึ่ง แต่การดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นการดำรงตำแหน่งต่างวาระกัน ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ จึงไม่สามารถใช้อำนาจตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ในการเสนอความเห็น ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อใช้ดุลพินิจสั่งให้ผู้ร้องสอดพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรี ตำบลท่าช้างได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๙/๒๕๖๒)

๓.๓.๒ การประชุมสภาเทศบาล

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม้จะเป็นผู้มีอำนาจเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ และกำหนดจำนวนวันในสมัยประชุมตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถใช้อำนาจตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง (๙) และมาตรา ๕๗ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มอบอำนาจให้นายอำเภอมีอำนาจสั่งการ อนุญาต อนุมัติในเรื่องการเรียกประชุม สภาเทศบาลตำบล และการอนุญาตให้ขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลตำบล สมัยวิสามัญ ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ส่วนการแจ้งการเรียกประชุม สภาท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่นในการแจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ทราบล่วงหน้าตามเงื่อนไขและเงื่อนไขเวลาตามที่กำหนดในข้อ ๒๒ ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งระเบียบ ดังกล่าวกำหนดขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ โดยสมาชิกสภาไม่ทราบ หรือไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ หรือเป็นการกีดกันไม่ให้ สมาชิกสภาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม ระยะเวลาดังกล่าวจึงเป็น ระยะเวลาที่บังคับให้ต้องมีการดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิและอำนาจหน้าที่ ของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบและมีมติต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ เมื่อข้อเท็จจริง ปรากฏว่า นายอำเภอได้มีประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ โดยกำหนด วันประชุมกระชั้นชิด ซึ่งประธานสภาท้องถิ่นได้ทราบประกาศดังกล่าวในวันเริ่มต้น



สมัยประชุม เป็นเหตุให้ประธานสภาท้องถิ่นไม่สามารถแจ้งการเรียกประชุมให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลก่อนกำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวันได้ตามที่กำหนดในข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ การมีประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ตามกรณีนี้จึงไม่ขัดด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

นายกเทศมนตรีตำบลมะอี่ได้มีหนังสือถึงนายอำเภอห้วยบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลมะอี่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติกิจการประปา หมู่ที่ ๗ และการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และเรื่องอื่น ๆ ระหว่างวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาเห็นสมควรจึงมีประกาศ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรียกประชุมสภาเทศบาล โดยประกาศดังกล่าวลงนามโดยปลัดอำเภอซึ่งรักษาราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลมะอี่เห็นว่าประกาศฉบับดังกล่าวได้ส่งถึงผู้ฟ้องคดีในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ อันเป็นวันเริ่มต้นสมัยประชุมวิสามัญ และทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถแจ้งการเรียกประชุมให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลมะอี่ก่อนกำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวันได้ อีกทั้งประกาศดังกล่าวผู้ลงนามมิใช่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลมะอี่ จึงไม่ขัดด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกอุทธรณ์ จึงนำคดีมายื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลมะอี่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้มีอำนาจเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ ตามมาตรา ๒๖^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้อาศัยอำนาจตามความ

^{๒๔} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

มาตรา ๒๖ นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งเทศบาล ประธานสภาเทศบาลก็ดี หรือนายกเทศมนตรีก็ดี หรือสมาชิกสภาเทศบาลมีจำนวนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่อยู่ในตำแหน่งก็ดี อาจทำคำร้องยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้เปิดประชุมวิสามัญ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ถ้าเห็นสมควร ก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุมวิสามัญได้

สมัยประชุมวิสามัญให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด



มาตรา ๓๘ วรคหนึ่ง (๙)^{๒๕} และมาตรา ๕๗ (๗)^{๒๖} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มีคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ๙๗๘/๒๕๕๐ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดยตามข้อ ๒.๒ ของคำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มอบอำนาจให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจสั่งการ อนุญาต อนุมัติ ในเรื่องการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล และการอนุญาตให้ขยายเวลาประชุมสภาเทศบาลตำบล สมัยวิสามัญตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ซึ่งต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๘^{๒๗}

^{๒๕-๒๖} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๓๘ อำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่น ที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้ ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นอาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๙) ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๗) ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๗} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๓๘ อำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่นที่ผู้ดำรงตำแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้ ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นอาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในส่วนราชการเดียวกัน หรือส่วนราชการอื่น หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งอาจกำหนดให้มีการมอบอำนาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตลอดจนการมอบอำนาจให้ทำนิติกรรมสัญญา ฟ้องคดีและดำเนินคดี หรือกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขในการมอบอำนาจหรือที่ผู้รับมอบอำนาจต้องปฏิบัติก็ได้

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับอำนาจในการอนุญาตตามกฎหมายที่บัญญัติให้ต้องออกใบอนุญาต หรือที่บัญญัติผู้มีอำนาจอนุญาตไว้เป็นการเฉพาะ ในกรณีเช่นนั้นให้ผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายดังกล่าวมีอำนาจมอบอำนาจให้ข้าราชการซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตามที่เห็นสมควร หรือตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจมอบอำนาจได้ต่อไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้มอบอำนาจกำหนด

ในกรณีตามวรรคสาม เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจะตราพระราชกฤษฎีกากำหนดรายชื่อกฎหมายที่ผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายดังกล่าวอาจมอบอำนาจตามวรรคหนึ่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก็ได้

การมอบอำนาจให้ทำเป็นหนังสือ



และมาตรา ๓๙^{๒๙} โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ และตามมาตรา ๓๐^{๓๐} แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้การใดที่เกี่ยวกับการมอบอำนาจที่เคยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๔๖ ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการมอบอำนาจที่ชอบตามพระราชกฤษฎีกานี้ ดังนั้น การมอบอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนจึงชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ในการออกประกาศอำเภอราชบุรี เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทะลุมะอี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ได้ และโดยที่ตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง^{๓๑} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ บัญญัติว่า ถ้ามีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้นายอำเภอแต่งตั้งปลัดอำเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง^{๓๒} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติว่า ให้ผู้รักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัตินี้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกคำสั่งอำเภอราชบุรีที่ ๓๑๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แต่งตั้งนาย ส. เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ จึงชอบด้วยกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้มีอำนาจเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ และกำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม แต่การแจ้งการเรียกประชุมสภาท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่นในการแจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า

^{๒๙} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๓๙ เมื่อมีการมอบอำนาจแล้ว ผู้รับมอบอำนาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอำนาจนั้น โดยผู้มอบอำนาจจะกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนต่อไป โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการใช้อำนาจนั้นไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ แต่ในกรณีการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะรัฐมนตรีจะกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมอบอำนาจต่อไปให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดก็ได้

^{๓๐} พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๓๐ การใดที่เกี่ยวกับการมอบอำนาจที่เคยดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๔๖ ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการมอบอำนาจที่ชอบตามพระราชกฤษฎีกานี้

^{๓๐-๓๑} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๔๘ ให้ผู้รักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัตินี้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๖๔

ฯลฯ

ฯลฯ

ถ้ามีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้นายอำเภอแต่งตั้งปลัดอำเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน

ฯลฯ

ฯลฯ

